

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5600/2538

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นส์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณเชอร์วิส

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข), มาตรา 122, มาตรา 125, มาตรา 172 วรรคสอง

ตามคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่าจำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์คันเกิดเหตุและเป็นนายจ้างหรือตัวการที่ใช้ให้ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยขับรถคันเกิดเหตุเพื่อผลประโยชน์ของจำเลย และลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยได้ขับรถด้วยความประมาทจนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย จำเลยในฐานะนายจ้างหรือตัวการต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น คำฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว ส่วนคนขับรถคันเกิดเหตุจะเป็นใครชื่ออะไร หรือมีรูปพรรณสัณฐานอย่างไรเป็นรายละเอียดไม่ใช่ข้อสาระสำคัญ เมื่อรถยนต์คันเกิดเหตุเป็นของจำเลย จำเลยในฐานะนายจ้างหรือตัวการย่อมต้องรับผิดชอบแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ตามคำฟ้องของโจทก์ระบุว่าจะอ้างกรรมธรรม์ประกันภัยต่อศาลในชั้นพิจารณา โจทก์มิได้ส่งสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยมาท้ายฟ้องด้วย ดังนั้นคำให้การของจำเลยที่ว่าขอปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงของเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์ทุกฉบับว่าไม่อาจรับฟังได้ตามกฎหมายเนื่องจากเป็นเพียงสำเนาเอกสารจึงเป็นการคัดค้านเฉพาะสำเนาเอกสารท้ายฟ้องเท่านั้น ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้คัดค้านสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยด้วย และเมื่อโจทก์ส่งสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยต่อศาลจำเลยก็ได้คัดค้านความถูกต้อง

แท้จริงของเอกสารนั้นแต่อย่างใด ถือได้ว่าจำเลยยอมรับว่าสำเนากรรมกรรมประกัน
ภัยนั้นถูกต้องแล้ว ศาลมีอำนาจรับฟังได้

ตามเอกสารแนบท้ายกรรมกรรมประกันภัยระบุเลขหมายทะเบียนรถยนต์คันที่
โจทก์รับประกันภัยเป็นภาษาอังกฤษว่า 9 CH - 1935 แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะตัว "ช" และ "จ" คล้ายกันและพยัญชนะทั้งสองตัวนี้เมื่อเทียบกับ
พยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วก็อาจใช้ตัว "CH" แทนได้ทั้งสองตัว ทั้งตามคำฟ้องโจทก์
ก็ใช้พยัญชนะตัว "จ" ดังนั้น ที่โจทก์แปลว่า 9 CH -1935 คือ 9 ช - 1935 จึงเป็น
เรื่องแปลผิดไป โจทก์มีสิทธินำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าเป็น 9 จ - 1935 เพราะ
เป็นการสืบอธิบายว่าโจทก์แปลพยัญชนะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผิดไปจาก
ความเป็นจริง จึงมิใช่เป็นการนำสืบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร ไม่ต้องห้าม
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94

ตามเอกสารแนบท้ายกรรมกรรมประกันภัยระบุเลขหมายทะเบียนรถยนต์คันที่
โจทก์รับประกันภัยเป็นภาษาอังกฤษว่า 9 CH - 1935 แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะตัว "ช" และ "จ" คล้ายกันและพยัญชนะทั้งสองตัวนี้เมื่อเทียบกับ
พยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วก็อาจใช้ตัว "CH" แทนได้ทั้งสองตัว ทั้งตามคำฟ้องโจทก์
ก็ใช้พยัญชนะตัว "จ" ดังนั้น ที่โจทก์แปลว่า 9 CH -1935 คือ 9 ช - 1935 จึงเป็น
เรื่องแปลผิดไป โจทก์มีสิทธินำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าเป็น 9 จ - 1935 เพราะ
เป็นการสืบอธิบายว่าโจทก์แปลพยัญชนะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผิดไปจาก
ความเป็นจริง จึงมิใช่เป็นการนำสืบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร ไม่ต้องห้าม
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94

(สมคิด ไตรโสรัส-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ ไพเราะ)

ศาลแพ่ง - นายสรทัศน์ เอี่ยมวรชัย

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ